

17º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 11380-2019-0-1817-JR-CO-17
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CALLE TAGUCHE, RICARDO LUIS
ESPECIALISTA : CHAVEZ BUSTAMANTE, OMAR MICHEL
DEMANDADO : CABELLO RAMIREZ, JUAN CARLOS
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK ,

Resolución N°16

Lima, 25 de marzo
del dos mil veintiséis

Dado cuenta conjuntamente los escritos que anteceden con código de digitalización N°366037-2025 (204-2014) y N°366639-2025 (215-218) adjuntando el arancel por concepto de solicitud de remate judicial por la suma de S/2,675.00 soles ingresados por la mesa de partes por el ejecutante BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK: con los aranceles que se adjunta, téngase presente y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO.- Se verifica que el auto final contenido mediante resolución número **02** de fecha 30 de setiembre del 2019, ha sido confirmada mediante resolución número 03 de fecha 06 de diciembre del 2019.

SEGUNDO.- Que si bien es cierto se ha realizado una serie de modificaciones respecto al remate judicial electrónico mediante la Ley N°32297 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha nueve de abril del dos mil veinticinco), Ley que modifica la Ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remate judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal de Trabajo- y el Código Procesal Civil, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público. Sin embargo, también es cierto que la misma no se ha implementado en la PLATAFORMA DE REMATE ELECTRÓNICA JUDICIALES (REMAJU), en tal sentido, hasta en tanto sea implementado y/o reglamentado dicha ley se deberá continuar con la convocatoria a remate judicial electrónico de acuerdo a la Ley N°30299.

TERCERO.- Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo **731°** del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple

con los requisitos señalados en el artículo 12 ¹de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

CUARTO.- Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

QUINTO.- Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SEXTO.- En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

SEPTIMO.- Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de litis siguiente:

A. DESCRIPCION: Inmueble sito en: **AVENIDA COLONIAL N° 483, DEPARTAMENTO N°309 (VIVIENDA) – TERCER PISO, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, con las aéreas y medidas perimétricas y características descritas en la partida Electrónica N° **14295931** del Registro de Propiedad de Lima.

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores , el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes , de ser el caso , y el monto de su valorización. (...);

B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

C. CARGA Y GRAVAMENES:

- **ASIENTO D00002: HIPOTECA.-** El propietario del inmueble inscrito en esta partida, JUAN CARLOS CABELLO RAMIREZ, ha constituido hipoteca sobre el inmueble inscrito en ésta partida a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA – INTERBANK, hasta por la suma de US\$ 83,900.00 dólares americanos, a fin de garantizar el pago del préstamo otorgado a su favor por la suma de S/ 242,634.10 soles con un plazo de 240 meses, así como garantizar las demás obligaciones contenidas en la Escritura Pública del 26/09/2017 y Escritura Pública aclaratoria del 06/08/2021, otorgadas ambas ante Notario de Lima Francisco Banda Gonzalez.
- **ASIENTO D00003 EMBARGO COACTIVO:** Mediante Resolución N°28401802291177 de fecha 16/02/2024 suscritas por la Ejecutor Coactivo Kelly del Carmen Ayllon Samaniego del Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, dirigida a esta entidad, ha ordenado TRABAR EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN hasta por la suma de S/.1,911.39 soles sobre el inmueble inscrito en la presente partida de propiedad del obligado JUAN CARLOS CABELLO RAMIREZ, en los seguido s por el Servicio de Administración Tributaria – SAT. Así consta del parte administrativo presentado mediante oficio N°28417002639916 de fecha 16.02.2024 expedida por la misma ejecutor. Expediente: 2840703694211 – ACUM..

D. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/.350,638.43 SOLES**

E. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/.233,758.95 SOLES**
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/.198,695.11 SOLES**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/.168,890.84 SOLES**

- F. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
- G. PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- H. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado** y en el inmueble a rematar por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- I.** Asimismo, conforme se observa de la partida N°14295 931 en el Asiento **D00003** de los Registros Públicos de Lima; se advierte que entidad del estado el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, anoto un embargo coactivo a su favor y conforme a lo señalado en el artículo 726 del Código procesal Civil², a fin de poner en conocimiento la presente resolución, en consecuencia **OFICIESE** al Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto en autos. **Notificándose a las partes procesales.**

² **Artículo 726.- Intervención de otro acreedor**

Un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada. Sus derechos dependen de la naturaleza y estado de su crédito. Si su intervención es posterior, sólo tiene derecho al remanente, si lo hubiere.